

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

(Processo Administrativo nº 23837/2026)

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO – art. 18, I c/c §1º, I

O Município de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, pretende realizar o evento denominado “Aniversário da Cidade”, voltado à população do Município, identificando a necessidade de contratação de apresentação artística ao vivo para compor sua programação principal.

A contratação da cantora Sarah Farias deve ser analisada sob a perspectiva do interesse público cultural, da adequação da atração ao perfil do evento, da motivação administrativa, da demonstração de consagração pela crítica especializada ou pela opinião pública e da comprovação da inviabilidade de competição nos termos do art. 74, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A necessidade pública não se resume à mera realização de show, mas à viabilização de programação cultural planejada, com acesso da população a atividade artística de relevância, observada a adequada instrução processual, a disponibilidade orçamentária e a fiscalização da execução.

2. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL, SE HOUVER - art. 18, I

A unidade requisitante deverá certificar a previsão da contratação no Plano de Contratações Anual, calendário oficial de eventos, planejamento setorial ou instrumento equivalente. Na hipótese de ausência de previsão específica, deverá justificar a inclusão da demanda, demonstrando interesse público, oportunidade administrativa, compatibilidade orçamentária e aderência às finalidades da Secretaria.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO - art. 18, III

3.1. Os requisitos da contratação serão pormenorizados no Termo de Referência, sem prejuízo dos requisitos mínimos identificados neste Estudo Técnico Preliminar:

- demonstração da necessidade pública e da pertinência da atração com o evento;
- comprovação de contratação direta da artista ou de representação por empresário exclusivo;
- comprovação de consagração pela crítica especializada ou pela opinião pública;
- justificativa de preço com parâmetros de compatibilidade e documentos de suporte;
- regularidade jurídica, fiscal, social e trabalhista da futura contratada, conforme aplicável;
- definição de data, local, horário, condições de execução, gestor e fiscal;
- verificação das contratações correlatas necessárias à execução segura e adequada do evento.

4. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE – art. 18, IV

Estima-se a contratação de 01 (uma) apresentação artística/show, por se tratar de execução única vinculada ao evento “Aniversário da Cidade”. A quantidade decorre da própria natureza da prestação pretendida, não havendo demanda por quantitativos recorrentes ou fornecimento continuado.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO – art. 18, V

O levantamento de mercado, em contratações artísticas por inexigibilidade, não tem por finalidade comparar artistas como se fossem bens ou serviços comuns substituíveis. A análise deve verificar se a contratação de artista determinada encontra respaldo na consagração pública ou crítica especializada, na exclusividade de representação e na compatibilidade do preço com contratações anteriores ou similares.

Conforme documentação de exclusividade juntada aos autos (CONTRATO EXCLUSIVIDADE SARAH FARIAS 2026 REGISTRADO.pdf), a contratação deve ser analisada sob a perspectiva da inviabilidade de competição própria das apresentações artísticas, pois a Administração não busca serviço artístico genérico, mas apresentação de artista determinada. A validade dessa premissa exige conferência da autenticidade, vigência, abrangência territorial e temporal, identificação da artista, identificação da empresa representante e poderes de quem subscreve o documento.

Os documentos de consagração pública ou crítica especializada juntados aos autos (6. RELEASE SARAH FARIAS.pdf) devem ser considerados para demonstrar que a artista Sarah Farias possui reconhecimento compatível com o porte e a finalidade do evento. A análise deve recair sobre elementos objetivos, tais como histórico artístico, registros de mídia, agenda de apresentações, alcance público, material de divulgação, repercussão no segmento musical e aderência entre o perfil artístico e o público-alvo do evento.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO – art. 18, VI

O valor estimado da contratação é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), tendo como referência Requisição ao Compras. A justificativa de preço deve ser aferida a partir dos documentos constantes dos autos, especialmente Composição: requisição Sara Farias.pdf + PROPOSTA SARAH FARIAS SUMARÉ (1).pdf + NF 200K SARAH FARIAS OURO PRETO.pdf, observando-se que notas fiscais, contratos anteriores e contratações similares não substituem a proposta atual nem a requisição do processo, mas servem como parâmetros de controle de razoabilidade. A análise deve considerar data da contratação similar, ente contratante, localidade, objeto executado, porte do evento, condições de deslocamento, escopo assumido pela contratada e eventuais diferenças materiais entre as contratações comparadas.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO – art. 18, VII

A solução consiste na realização de apresentação artística ao vivo da cantora Sarah Farias durante o evento “Aniversário da Cidade”, no Município de Sumaré/SP, conforme condições a serem definidas no Termo de Referência, na proposta e nos demais documentos de instrução.

- apresentação artística ao vivo, com duração mínima a ser definida no Termo de Referência ou proposta;
- equipe artística e técnica própria da contratada, quando aplicável;
- observância ao rider técnico, camarim, logística e demais condições pactuadas;
- estrutura de palco, sonorização, iluminação, segurança e demais itens de apoio a cargo do Município ou de contratações correlatas, salvo disposição expressa em sentido diverso.

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO – art. 18, VIII

O objeto da contratação artística principal é indivisível por natureza, pois consiste em apresentação única de artista determinada. O parcelamento da apresentação descaracterizaria a finalidade pública e a identidade artística pretendida. Serviços acessórios e autônomos necessários à execução do evento poderão ser objeto de contratações próprias, quando técnica e administrativamente cabível.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS – art. 18, IX

Com a realização do evento “Aniversário da Cidade”, a Administração pretende promover evento cultural de interesse público, ampliar o acesso da população a atividade artística, fortalecer o calendário municipal, fomentar a economia local de forma indireta e assegurar melhor aproveitamento dos recursos públicos empregados na programação, mediante contratação previamente planejada, motivada e fiscalizada.

10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE AO CONTRATO– art. 18, X

- confirmar data, horário e local do evento;
- verificar disponibilidade orçamentária e fonte de recurso;
- validar documento de exclusividade quanto à autenticidade, vigência, abrangência e poderes de representação;
- conferir documentos de consagração pública ou crítica especializada;
- consolidar justificativa de preço com documentos comparativos;
- designar gestor e fiscal do contrato;
- verificar infraestrutura, segurança, acessibilidade, licenças, alvarás, camarim, logística e demais condições operacionais;
- submeter a instrução à análise jurídica e à autorização da autoridade competente.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS / INTERDEPENDENTES – art. 18, XI

A execução do evento poderá exigir contratações correlatas ou providências administrativas autônomas, tais como locação e montagem de palco, sonorização, iluminação, gerador, segurança, controle de acesso, limpeza, sanitários móveis, ambulância, brigada, camarim, comunicação institucional, autorizações e demais serviços de apoio. Tais providências deverão observar os procedimentos próprios e os prazos compatíveis com a realização do evento.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

A contratação artística principal não apresenta, isoladamente, impacto ambiental significativo. A realização do evento, contudo, poderá gerar resíduos, ruído e fluxo intensificado de pessoas, recomendando-se medidas de limpeza, organização do espaço, controle de resíduos, comunicação preferencialmente digital quando possível e observância das normas de segurança, acessibilidade e proteção do patrimônio público.

13. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Diante dos elementos analisados, conclui-se pela viabilidade condicionada da contratação direta por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 74, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, desde que, antes da formalização final, estejam comprovados nos autos:

- a razão da escolha da artista e sua pertinência com o evento;
- a contratação direta ou representação por empresário exclusivo;
- a consagração pela crítica especializada ou pela opinião pública;
- a justificativa de preço com parâmetros idôneos;
- a disponibilidade orçamentária;
- a regularidade documental da futura contratada;
- a definição das condições de execução, gestão e fiscalização.

14. CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO

14.1. Conforme disposto no Decreto Municipal aplicável, não se identifica, nesta minuta, conteúdo que demande classificação de sigilo, sem prejuízo da avaliação pela unidade competente quanto à existência de dados pessoais, informações estratégicas ou anexos que eventualmente exijam tratamento específico.

Sumaré, 17 de Junho de 2026.

CRISTIAN MARCELO SCHIBELSKY

Mat. 22019

Agente responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar - ETP

TERMO DE APROVAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Nos termos do Decreto Municipal nº 12.053/2023, APROVO e FIRMO o respectivo Estudo Técnico Preliminar - ETP, uma vez que a solução apresentada, observadas as condições e complementações indicadas, mostra-se apta a satisfazer o interesse público.

Sumaré, 17 de Junho de 2026.

CECILIA SOUSA TEIXEIRA
Secretária Municipal de Cultura e Turismo

REFERÊNCIAS:

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente arts. 6º, XX; 18; 72; 74, inciso II; e demais dispositivos aplicáveis à fase preparatória e à contratação direta.

Decretos Municipais aplicáveis à fase preparatória, designação de agentes, elaboração e aprovação do Estudo Técnico Preliminar e classificação da informação.